



Nr. 348 Ministerbesprechung im Reichstagsgebäude. 30. April 1926, 16 Uhr

R 43 I/1411 , Bl. 208-210

Anwesend: Luther, Stresemann, Külz, Marx, Curtius, Brauns; StS Kempner, Meissner, Sautter, Joel, Weismann; MinDir. Pünder, Köpke, Frick (PrHandMin.); MinR Offermann, Reichard, Schlegelberger, Kralik; ORegR Grävell, v. Stockhausen; LegS v. Twardowski; Protokoll: RegR Wienstein.

Beginn: 16:00

[Tagesordnung]

1. Entwurf eines zweiten Gesetzes über den Volksentscheid.
2. Fürstenauseinandersetzung.

1. Entwurf eines zweiten Gesetzes über den Volksentscheid¹.

Ministerialdirektor Frick erläuterte die Wünsche des Preußischen Staatsministeriums zum Entwurf eines zweiten Gesetzes über den Volksentscheid. Er führte aus, daß das Preußische Staatsministerium beschlossen habe, dem Grundgedanken des Gesetzesentwurfs grundsätzlich zuzustimmen unter der Voraussetzung, daß die Einschränkung des Artikels 73 Absatz 4 der Reichsverfassung präzise gefaßt und lediglich auf die Aufwertung beschränkt werde. – Im Anschluß hieran verlas Ministerialdirektor Frick eine Formulierung².

Nach längerer Debatte, an der sich besonders der Reichsminister der Justiz beteiligte, stellte der Reichskanzler Übereinstimmung darüber fest, daß zunächst abgewartet werden müsse, daß Preußen einen Antrag im Reichsratsausschuß stelle³.

¹ Vgl. Anm. 2 und 3 zu Dok. Nr. 340. Ziel dieser Gesetzesinitiative ist es, dem Antrag des Sparerbundes auf Zulassung eines Volksbegehrens in Aufwertungsfragen (vgl. Dok. Nr. 332) die gesetzliche Grundlage zu entziehen.

² Dem Protokoll dieser Ministerbesprechung liegt eine undatierte maschinenschr. Notiz des MinR Kaisenberg (RIMin.) bei, worin es heißt: Das PrStMin. wolle im RR folgende Abänderung der von der RReg. vorgesehenen Einschränkung des Art. 73 Abs. 4 RV (vgl. Anm. 1 zu Dok. Nr. 340) beantragen: „Als Gesetze im Sinne dieser Vorschrift gelten auch Gesetze, die die Aufwertung oder Ablösung von Ansprüchen regeln, die auf Mark oder eine andere nicht mehr geltende Währung lauten.“ Preußen wolle ferner beantragen, nach Art. 1 folgenden neuen Art. 1 a in den GesEntw. einzufügen: „Auf die Regelung der Auseinandersetzung der Länder mit den ehemals regierenden Fürstenhäusern findet dieses Gesetz keine Anwendung.“ (R 43 I/1411 , Bl. 211 f.).

³ In den Ausschüssen des RR wird beschlossen, die Einschränkung des Art 73 Abs. 4 RV wie folgt zu formulieren: „Als Gesetze im Sinne dieser Vorschrift gelten auch Gesetze, die die Folgen der Geldentwertung für die vor dem 14. Februar 1924 begründeten Rechtsverhältnisse regeln.“ (D. h. auch die beiden Aufwertungsgesetze vom 16.7.25, RGBL. I, S. 117 und 137). Die Ausschüsse schlagen außerdem vor, den von Preußen beantragten Art. 1 a (vgl. Anm. 2) als Art. 2 in den GesEntw. einzufügen. Mit diesen Änderungen wird der Entw. am 6. 5. vom Plenum des RR mit Zweidrittelmehrheit verabschiedet (Niederschriften über die Vollsitzungen des RR 1926, § 295). Er geht noch am gleichen Tage an den RT (RT-Drucks. Nr. 2263, Bd. 408), wird aber vom RIM vor Beginn der ersten Beratung am 24. 6. zurückgezogen (RT-Bd. 390, S. 7583). – Das Kabinett Marx beschließt in seiner Sitzung am 19. 7., den Antrag des Sparerbundes auf Zulassung eines Volksbegehrens abzulehnen. Vgl. diese Edition: Die Kabinette Marx III/IV.

2. Fürstenauseinandersetzung.

Der *Reichsminister der Justiz* berichtete über die heutige (30. 4.) Beratung im Interfraktionellen Ausschuß des Reichstags⁴. Er führte aus, daß eine Regierungsvorlage von den Regierungsparteien wohl allgemein gewünscht werde⁵. Besonders sei die Frage erörtert worden, wann eine Regierungsvorlage praktisch kommen müsse und mit welchem Ziele sei einzubringen sei.

Was den sozialdemokratisch-kommunistischen Gesetzentwurf⁶ sowie die Anträge des Zentrums⁷ und der Demokraten⁸ hierzu anlange, so seien die Regierungsparteien mit Ausnahme der Deutschen Volkspartei der Auffassung, daß diese Vorlagen sämtlichst heute noch (30. 4.) dem Rechtsausschuß zu überweisen seien⁹. Als seine Auffassung wolle er (Reichsminister der Justiz) mitteilen, daß jedenfalls nicht die Meinung aufkommen dürfe, daß die Reichsregierung die ganze Angelegenheit verschleppe.

Der *Reichsminister des Innern* wies darauf hin, daß die Lage nach seiner Auffassung ganz klar sei. Der Reichstag sei gescheitert; nun müsse die Regierung einen Kompromißentwurf einbringen, der Preußen genehm sei.

Auch der *Reichskanzler* erklärte, daß er nunmehr es für erforderlich halte, daß die Regierung einen Entwurf den gesetzgebenden Körperschaften unterbreite.

Nachdem noch über den Inhalt des Gesetzentwurfs dabattiert worden war, stellte der *Reichskanzler* einstimmig Zustimmung des Kabinetts zu folgendem fest: Die Regierung werde jetzt beschleunigt einen Gesetzentwurf den gesetzgebenden Körperschaften zuleiten, und zwar ungefähr in der Fassung, auf welche sich die Regierungsparteien zuletzt geeinigt hätten¹⁰. Dabei sollten die Abänderungsanträge des Zentrums und der Demokraten mit Rücksicht auf die Sammlung Solly¹¹ berücksichtigt werden¹². Die Abänderungsanträge derselben Fraktionen hinsichtlich des Rückkauf-

⁴ Zur Bildung des „Interfraktionellen Ausschusses der Regierungsparteien“ (12.3.26) vgl. Dok. Nr. 304. Über die erwähnte Sitzung des Ausschusses in den Akten nichts ermittelt.

⁵ Dieser Wunsch der Koalitionsparteien ist eine Folge der bei den letzten Verhandlungen im Rechtsausschuß offensichtlich gewordenen Ergebnislosigkeit ihrer Bemühungen um einen Kompromiß in der Fürstenfrage. Es war deutlich geworden, daß die Deutschnationalen nicht auf einer mittleren Linie mitgehen und daß die Sozialdemokraten nicht auf den Volksentscheid verzichten würden. Die Ausschlußberatungen wurden daher auf Veranlassung der Koalitionsparteien am 28. 4. vertagt (gedr. Protokolle des Rechtsausschusses in R 43 I/2210, Bl. 130 f.).

⁶ Vgl. Anm. 10 und 12 zu Dok. Nr. 343.

⁷ Gemeint ist der vom Abg. v. Guérard am 28. 4. im RT eingebrachte GesEntw. über die vermögensrechtliche Auseinandersetzung mit den Fürstenhäusern, der u. a. vorsieht: Über alle nicht erledigten Streitigkeiten zwischen den Ländern und den Fürstenhäusern entscheidet ein besonderes Gericht, in dem Laien maßgebend mitwirken. Für die Auseinandersetzung gelten folgende Grundsätze: Als Privateigentum des Fürstenhauses oder seiner Mitglieder gilt, ohne Rücksicht auf ergangene Urteile, was sie nachweislich auf Grund eines Privatrechtstitels erworben haben. „Die Folgen des verlorenen Krieges und der Verarmung des Volkes haben die Fürstenhäuser mitzutragen. Dabei ist auch die gesamte Vermögenslage der Fürstenhäuser und der ihnen verbleibende Anteil am Gesamtgrundbesitz des Landes zu berücksichtigen.“ (RT-Drucks. Nr. 2236, Bd. 408).

⁸ Änderungsantrag Koch-Weser (29. 4.) zum sozialdemokratisch-kommunistischen „Entwurf eines Gesetzes über Enteignung der Fürstenvermögen“ (s. Anm. 6). Der Antrag schlägt u. a. vor: 1) In der Überschrift werden die Worte „und Abfindung der vormals regierenden Familien“ angefügt. 2) Art. 1 (entschädigungslose Enteignung der gesamten Fürstenvermögen) wird ergänzt durch eine Bestimmung, wonach die Länder den Fürstenfamilien aus der enteigneten Vermögensmasse eine Abfindung zu gewähren haben, die eine angemessene Lebenshaltung ermöglicht (RT-Drucks. Nr. 2234, Bd. 408).

⁹ Die Überweisung erfolgt nach dreitägiger Aussprache des RT am 30. 4. Die genannten Vorlagen werden sowohl im Rechtsausschuß am 4. 5. (gedr. Protokoll in R 43 I/2210, Bl. 135-138) wie auch im Plenum am 6. 5. abgelehnt (RT-Bd. 390, S. 7045).

¹⁰ Vgl. Dok. Nr. 335, dort bes. Anm. 4 und Dok. Nr. 342.

¹¹ Gemäldesammlung des Engländers Edward Solly im Berliner Kaiser-Friedrich-Museum, 1821 von Friedrich Wilhelm III. käuflich erworben.

¹² Die Abg. Schulte (Zentrum) und v. Richthofen (DDP) hatten im Rechtsausschuß am 24. 4. u. a. beantragt, den § 10 des (3.) Kompromißentwurfs der Koalitionsparteien (vgl. Anm. 4 zu Dok. Nr. 335), der die Übertragung von Kunstschatzen aus dem privaten Fürstenvermögen auf den Staat regelt und hierfür Entschädigungen vorsieht, durch folgende Bestimmung zu ergänzen: „Bei Kunstschatzen, die das Land der regelmäßigen öffentlichen Besichtigung offenzuhalten beabsichtigt, darf die Entschädigung den Ertragswert nicht übersteigen.“ (Drucks. des Rechtsausschusses Nr. 218 in R 43 I/2206, Bl. 367). – Dieser Antrag kam einem Verlangen des PrFM entgegen, der im Rechtsausschuß zum Problem der Sammlung Solly am 24. 4. ausgeführt hatte: Bei dem außerordentlichen Wert dieser Sammlung wäre es für die PrStReg. unerträglich, wenn sie für ihren Erwerb große Werte aufwenden müßte, da die Sammlung keinen Ertragswert habe und auch nicht veräußerlich sei (gedr. Protokoll der Ausschußsitzung in R 43 I/2210, Bl. 120-124).

rechts des Preußischen Staates an bestimmten, früher von Mitgliedern des Fürstenhauses erworbenen Grundstücken¹³ sollten in der Form berücksichtigt werden, daß der Staat das Recht erhält, solche Grundstücke zurückzuerwerben, daß das Reichssondergericht aber in der Lage sein soll, unter Berücksichtigung der Erwerbsvorgänge nach billigem Ermessen eine Entschädigung festzusetzen. Der Preußische Ministerpräsident erklärte sich durch Staatssekretär Weismann hiermit einverstanden.

Das Reichsjustizministerium solle den Entwurf beschleunigt, möglichst bis zum Montag, dem 3. Mai, ausarbeiten, damit sodann nötigenfalls das Reichskabinett über den Entwurf Beschluß fassen könne. Es solle dem Reichsjustizministerium überlassen bleiben, mit den Regierungsparteien über den Entwurf zu sprechen, falls das Reichsjustizministerium das für nötig halte¹⁴.

¹³ Vgl. hierzu Dok. Nr. 342, dort auch Anm. 2.

¹⁴ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 349, P. 2, dort bes. Anm. 3.

Zitierhinweis

Nr. 348 Ministerbesprechung im Reichstagsgebäude. 30. April 1926, 16 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Luther I und II, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1977, S. 1314–1316 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/lut-D348>